

便利；而盗窃罪侵占公司财物的方式并非利用职务便利。本案中，涉案油罐车驾驶员均符合盗窃罪及职务侵占罪的主体要件，区分此罪彼罪的重点在于犯罪对象、犯罪手段的区分，即犯罪对象是否系本单位财物，犯罪手段是否利用了职务便利。

一、罐体内油品能否认定为“本单位财物”

“本单位财物”包括但不限于本单位所有的财物，非本单位所有但由其合法占有的财物亦可认定为“本单位财物”。回归本案，油罐车罐体内的油品并非油品运输公司所有，但在运输途中能否认定已由油品运输公司实际占有是本案讨论的重点之一。笔者认为，罐体内的油品属于封缄物。封缄物具有对财物加封上锁等外部特征，本案油罐车罐体两侧均有封铅，油品运输亦有运输途中需完全封铅等的特殊行业要求，故油罐内油品完全符合封缄物的外部特征。而对于封缄物的占有归属问题学界一直存有争议，有学者认为，对封缄物的整体占有属于受托人，但是对于封缄物内的财物的控制属于委托人。还有学者认为，加封上锁的封缄物内的财物属于委托人控制。另有学者认为，受托人对加封或者上锁的封缄物的占有，也意味着对封缄物内财物的控制，所以对封缄物和内容物的非法占有都构成侵占罪。笔者认为，封缄物在运输途中占有并未因实际持有人的变化而转移，一如《中华人民共和国刑法》第二百五十三条第二款之规定，邮政工作人员私自开拆邮件而窃取财物的，依照盗窃罪定罪从重处罚，可见邮件、包裹的运输不因持有状态的改变而转移占有。同理，本案中，被告人莊某1等油罐车驾驶员虽系利用油罐车的管理漏洞窃取油品，但相关用油公司将封缄物交由油品运输公司承运，无论油罐有无完全封铅，相关用油公司显然并不想将罐中油品置于运输公司支配、控制之下，油品运输公司基于承运合同负有保证油品数量、质量和安全的责任，且合同中明确约定油罐车的封铅需到达目的地查验无误后方可开启，故油罐内油品在运输途中并未转移占有，不能就此将罐体内油品认定为“本单位财物”。

二、本案犯罪是否利用了职务便利

所谓“利用职务上的便利”是指行为人在实施犯罪时，利用自身的职权，

或者利用自身因执行职务而获取的主管、管理、经手本单位财物的便利条件。这里的“主管”是指行为人在一定范围内拥有调配、处置本单位财物的职责，亦即对本单位财产具有一定的处分权；所谓“经手”是指行为人虽然不负有主管或者管理本单位财物的职责，但因工作需要而在特定的时间、空间内实际控制本单位财物。构成职务侵占罪必然要求行为人在非法占有本单位财物时，以其本人职务范围内的权限、职责为基础，利用其对本单位财物具有一定的主管、管理或者经手的职责，在实际支配、控制、处置本单位财物时实施非法占有行为。本案中，被告人莊某1等油罐车驾驶员系相应油品运输公司员工，接受公司安排从事油品运输工作，虽对车辆安全和行车安全负主要责任，对油罐车有管理的权限，同时负有将承运的油品安全运送至客户单位的义务，但在运输途中没有直接经手、接触油罐车内油品的职务便利，更无除自身车辆使用外支配油箱内油品的职务便利，故上述油罐车驾驶员实施本案犯罪仅利用其从事油品运输易于接触他人主管、管理、经手财物的便利，仅构成“利用工作上的便利”。

综上所述，被告人莊某1等油罐车驾驶员以非法占有为目的，利用运输油品的工作便利窃取油品，构成盗窃罪。

编写人：浙江省杭州市萧山区人民法院 孙珊珊

同时符合数额与情节入罪标准的盗窃行为 所处罚金数额可以不受盗窃数额的限制

——孙某某盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03刑终396号刑事裁定书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

1.2023年4月12日凌晨，被告人孙某某在某交叉口路边，以砸车盗窃方式窃取被害人柳某丰田牌汽车车内茅台酒、听花酒、海参等财物，其中，部分财物销赃所得为10800元。

2.2023年4月13日2时左右，被告人孙某某在某丁字路口处，以砸车盗窃方式窃取被害人王某某宝马牌汽车车内茅台酒、五粮液酒等财物，茅台酒经鉴定价值2998元，造成车辆损失1450元。

3.2023年4月17日凌晨，被告人孙某某在某小区门前以砸车盗窃方式窃取被害人闫某奥迪牌汽车车内五粮液酒、茅台不老酒等财物，经鉴定价值2393元，造成车辆价格损失2190元。所窃物品已起获发还。当日盗窃闫某奥迪汽车车内物品之后，被告人孙某某又在某路与某街交界处，以砸车盗窃方式窃取被害人李某路虎牌汽车车内茅台酒，经鉴定价值3510元，造成车辆价格损失2250元；所窃物品已起获发还。被告人孙某某于2023年4月17日被抓获。起获破窗器1个，手电1个在案。

【案件焦点】

1

孙某某的盗窃行为达到数额较大的标准，同时也符合盗窃多次的人罪标准，对其罚金刑的判处是否可以不受盗窃数额的限制，原判对原审被告人孙某某的罚金刑判处是否适当。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：被告人孙某某以非法占有为目的多次盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。鉴于被告人到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，部分所盗窃物品已经发还，对其依法从轻处罚。在案物品一并处理。故判决：

被告人孙某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币3万元；责令被告人孙某某退赔被害人的经济损失；在案物品依法予以没收。

一审宣判后，北京市朝阳区人民检察院提出抗诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：原判认定孙某某盗窃三次，作案四起。在第二次、第三次盗窃犯罪中，有鉴定报告能够认定的盗窃数额共计8901元，但还有部分被盗物品未作价；在第一次盗窃犯罪中，被盗物品均未作价，但在案证据能够证实仅部分物品销赃数额就达10800元，该次单笔未作价的销赃数额已高于全案作价确认的盗窃数额。况且本案还有部分被盗物品无法作出价格鉴定，没有明确、具体的盗窃数额，故本案属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定的盗窃数额无法计算的情形，应当在1000元以上10万元以下判处罚金。孙某某还采用破坏性手段实施盗窃活动，造成被害人车辆损失共计5890元，按照上述司法解释第十一条第一项的规定，应当从重处罚。综合考虑本案犯罪数额、违法所得、造成损失大小等犯罪情节，原判对孙某某判处罚金3万元并无不当，符合罪责刑相适应的原则。原判在量刑时已经充分考虑了孙某某所具有的量刑情节，对其所处刑罚并无不当。据此，裁定：

驳回抗诉，维持原判。

